

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1326/2530

บริษัทสากลเคหะพัฒนา จำกัด
กรมสรรพากร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.รษฎากร มาตรา 28, มาตรา 30, มาตรา 65 ตี (

โจทก์ยอมรับผลการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินที่เรียกเก็บภาษีเงินได้
นิติบุคคลและเงินเพิ่มจากโจทก์สำหรับปี 2516 และ 2517 โดยโจทก์มิได้อุทธรณ์
คัดค้าน และโจทก์ได้ชำระเงินตามที่เจ้าพนักงานประเมินให้แก่จำเลยแล้ว ย่อมถือได้
ว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินดังกล่าวชอบแล้ว และเป็นอันยุติ โจทก์จะ
รื้อฟื้นขึ้นมาโต้เถียงเป็นอย่างอื่นอีกโดยอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์หาได้ไม่ ดังนี้จึงฟังไม่
ได้ว่ายังมียอดขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปี 2518 ค้างอยู่
อีก

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นเจ้าพนักงานประเมินของจำเลยที่ ๑ มีคำสั่งให้
โจทก์ชำระภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับปี ๒๕๑๘ และเงินเพิ่มโจทก์อุทธรณ์การ
ประเมินต่อจำเลยที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๕ ในฐานะคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ จำเลย
ที่ ๓ ที่ ๔ และที่ ๕ วินิจฉัยว่า โจทก์ยอมรับและชำระภาษีปี ๒๕๑๖ กับปี ๒๕๑๗ แล้ว
จึงไม่มีสิทธิยกข้อมูลของทั้ง ๒ ปีนั้น ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับการคำนวณภาษีปี
๒๕๑๘ มาคำนวณผลกำไรสุทธิเพื่อเสียภาษีของปี ๒๕๑๘ ให้โจทก์ชำระภาษีเงินได้

๑๓๗,๒๖๕ บาท โจทก์เห็นว่าในปี ๒๕๑๖ และ ๒๕๑๗ โจทก์มียอดขาดทุนสุทธิ เมื่อนำยอดขาดทุนสุทธิดังกล่าวมาหักออกจากกำไรสุทธิของปี ๒๕๑๘ แล้ว โจทก์ยังขาดทุนอีก จึงไม่ต้องเสียภาษีในปี ๒๕๑๘ ขอให้เพิกถอนการประเมินและคำวินิจฉัยอุทธรณ์

จำเลยทั้งห้าให้การว่า เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินภาษีเงินได้ของโจทก์สำหรับปี ๒๕๑๖ กับปี ๒๕๑๗ โจทก์นำเงินภาษีดังกล่าวมาชำระโดยมิได้อุทธรณ์คัดค้านการประเมิน ส่วนในปี ๒๕๑๘ โจทก์มีกำไรสุทธิ และไม่มียอดขาดทุนสุทธิในระยะเวลาไม่เกิน ๕ รอบปีบัญชีมาหักแต่อย่างใด การประเมินถูกต้องแล้ว

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า เมื่อโจทก์ยอมรับผลการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินที่เรียกเก็บภาษีเงินได้และเงินเพิ่มจากโจทก์สำหรับปี ๒๕๑๖ และ ๒๕๑๗ โดยโจทก์มิได้อุทธรณ์คัดค้านการประเมิน และโจทก์ได้ชำระเงินค่าภาษีเงินได้และเงินเพิ่มตามที่เจ้าพนักงานประเมินมีคำสั่งให้ชำระนั้นแก่จำเลยแล้ว ย่อมถือได้ว่าการประเมินของเจ้าพนักงานประเมินดังกล่าวชอบแล้วและเป็นอันยุติ โจทก์จะรื้อฟื้นขึ้นมาโต้เถียงเป็นอย่างอื่นอีกโดยอ้างว่ารู้เท่าไม่ถึงการณ์หาได้ไม่ เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงฟังไม่ได้ว่ายังมียอดขาดทุนสุทธียกมาไม่เกิน ๕ ปีก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๕๑๘ ค้างอยู่อีกโจทก์มิได้อุทธรณ์ว่ากำไรสุทธิของโจทก์ในปี ๒๕๑๘ ซึ่งเจ้าพนักงานประเมินคิดคำนวณได้เป็นเงิน ๕๙๙,๑๔๕ บาท ๒๕ สตางค์นั้นไม่ถูกต้อง ดังนั้นการที่เจ้าพนักงานประเมินได้ประเมินและมีคำสั่งให้โจทก์ชำระภาษีเงินได้และเงินเพิ่มสำหรับปี ๒๕๑๘ จึงเป็นการชอบแล้ว

พิพากษายืน.

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-ชูเชิด รักตะบุตร-สมศักดิ์ จุสวัสดิ)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายวินัย บุญพราหมณ์

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ